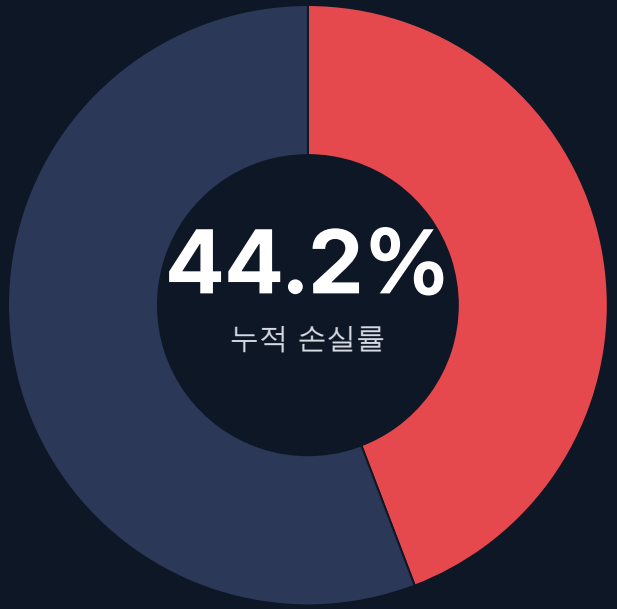
주제 5 · 소비자의 권리

홍콩 ELS 사태로 알아보는 소비자 권리

금융소비자보호법이 준 권리는 실제로 작동했는가



원금 10.4 조원 중 4.6 조원 손실 · 5 대 판매은행, 2024 년 말

배 경

법이 생긴 뒤에도 더 큰 손실이 발생함

2019
DLF 사태

손실 4,468 억원
투자자 3,243 명 · 판매 7,950 억원

2021.3
금융소비자보호법 시행

6 대 판매원칙 도입
청약철회권 · 위법계약해지권 · 입증책임 전환

2024
홍콩 H 지수 ELS 사태

4.6 조원
손실률 44.2%

손실확정 17.0 만 계좌

손실 규모 약 10 배 판매규제는 강화됐지만 현장의 소비자 보호는 충실히 작동하지 않음 (금감원 검사 결과)

강의자료 8 장 1 절 · 금융위원회 · 금융감독원 , 「홍콩 H 지수 ELS 현황 및 대책」 (2025.2) · 원 넓이는 손실액 비례 (팀 작성)

ELS 란

은행 창구에서 팔린 '예금 같은' 투자상품

	정기예금	ELS
판매 창구	= 은행	= 은행
원금	✓ 보장	✗ 손실 가능
예금자보호	✓ 대상	✗ 대상 아님
수익	✓ 확정 이자	✗ 지수 연계

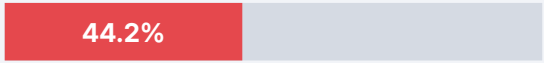
은행은 신탁 (ELT)· 펀드 (ELF) 형태로 판매함 . 대표적 구조에서는 만기평가일의 기초지수와 상환조건에 따라 원금손실이 발생할 수 있음

손실확정 계좌

17.0 만

손실액

4.6 조원



원금 10.4 조원

2021 년 초 H 지수 고점 판매분의 3 년 만기가 2024 년에 도래

금소법이 소비자에게 준 여섯 가지 장치

권리 강화

청약철회권

대상 투자성 상품 · 자문은 원칙적으로 7 일 안에 철회

권리 강화

위법계약해지권

판매원칙 위반 계약을 수수료 · 위약금 없이 해지

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지

2,000 만원 이하 분쟁조정 중 금융회사의 제소 제한

분쟁 시 권익 확보

자료열람요구권

분쟁조정 · 소송을 위해 자료 열람 · 사본 요구

분쟁 시 권익 확보

입증책임 전환

설명의무 위반 시 금융회사가 고의 · 과실 없음을 입증

처벌 강화

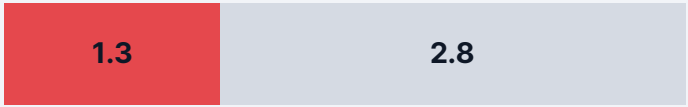
징벌적 과징금

판매원칙 위반 시 관련 수입 등의 50% 이내

실제 구제는 자율배상 중심으로 진행됨

평균 배상비율

31.4%



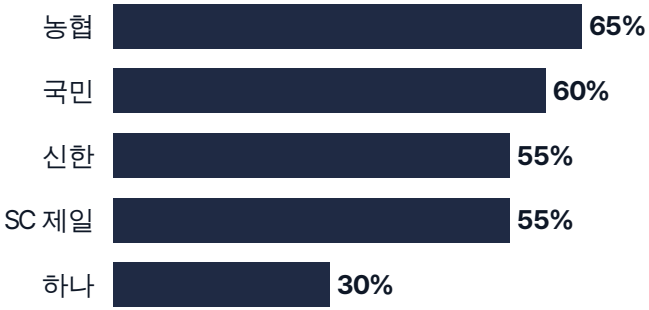
■ 배상액 (조원) ■ 소비자 부담 (조원)

배상 동의 15.9 만 계좌 · 손실 약 4.1 조원 기준

금감원 분쟁조정기준 2024.3.11 → 은행 자율배상

대표사례 배상비율은 30~65%

판매사 책임에 투자자 개별 사정을 반영



위법계약해지권의 한계

해지는 장래를 향해서만 효력이 있어 , 이미 확정된 손실을 되돌리는 장치가 아님

금융위원회 · 금융감독원 (2025.2), 5 대 판매은행 2024 년 말 기준 · 금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5.13 의결)

제재 현황

최종 제재 3,746 억원, 첫 검사 후 약 2 년 10 개월

2024.1~3
금감원 현장검사

2024.3.11
분쟁조정기준 마련

2024.5.13
대표사례 배상비율 의결

2025.2
재발방지 대책 발표

2026.11.4
과징금 · 과태료 최종 의결

은행 7 곳 · 증권사 6 곳

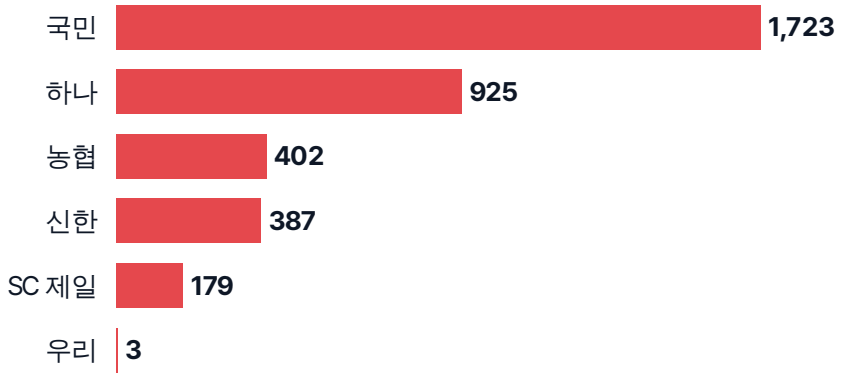
3,746 억원

과징금 3,712.42 억 + 과태료 33.90 억

금융위 최대 규모 금전 제재

주요 금융기관 대상 금소법 위반 첫 사례

은행별 과징금 (억원)



강의자료 8 장 1 절 주요내용 4 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4, 제 19 차 정례회의 의결)

해외 사례

방향은 같지만, 규율하는 지점은 다름



한국 최선이익 원칙을 담은 금소법 개정안이 국회에 계류 중 (2026.11.4 금융위)

FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 자율규제 개정 (2023) · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) 참고 1·2 · 단계 구분은 팀 작성

주요 문제점

문제는 상품보다 판매 구조에 있었음

판매자 측

소비자 측

01

예금 창구에서 고위험 상품 권유

예·적금 만기 고객이 같은 창구에서 ELS를 권유받음

8장 2절 예금자보호

02

형식적인 적합성 평가

"가입하고 싶어요"라고 말하도록 직원이 유도

8장 1절 6대 판매원칙

03

판매실적 중심의 KPI

고위험 상품 판매에 유리한 KPI로 공격적 영업 지속

6장 2절 · 4장 3절

04

판매직원에 대한 높은 의존

위험을 따져 보기보다 직원 설명만 믿고 서명

8장 1절 소비자의 책무

강의자료 4장 3절, 6장 2절, 8장 1·2절 · 금융위원회·금융감독원 (2025.2) · 금감원 현장검사 결과 (2024.3.11)

개선 방안

네 주체가 각자 바꿔야 할 것

정부 · 금융당국

- 최선이익 원칙을 담은 금소법 개정 국회 계류
- 투자성 상품 설명 가이드라인 2027 년 1 분기 예정
- 신속하고 예측 가능한 제재 팀 제안

금융기관 (판매사)

- 거점점포 · 전담직원만 ELS 판매 2025.2 대책
- 고객 손익을 반영한 KPI 재설계 2025.2 대책
- 책무구조도로 경영진 책임 명확화

기업 (상품 발행 · 설계)

- 설명서 맨 위에 부적합 유형 · 손실 사례
- 전문용어 대신 쉬운 표현
- 상품명 앞 ' 고난도 금융투자상품 ' 표시

소비자

- 예금자보호 여부부터 확인
- 이해하지 못한 계약에는 서명하지 않음
- 가족 지정인 확인 서비스 65 세 이상 희망자

강의자료 6 장 4 절 , 8 장 1 절 주요내용 5 · 금융위원회 · 금융감독원 (2025.2) · 금융위원회 보도자료 (2026.11.4)

결론

권리를 늘리는 것보다,
있는 권리가 작동하게 하는 것이 중요함

01 결과

권리는 있었으나, 실제 구제는 자율배상 중심으로 진행됨

02 원인

판매 구조: 같은 창구, 형식적 적합성 평가, 실적 중심 KPI

03 과제

원칙 중심 규제와 신속한 제재가 필요함

출처 박운학, 「금융경영의 이해」 강의자료 4·6·8 장 (2026) · 금융위원회 · 금융감독원, 「홍콩 H 지수 ELS 현황 및 대책」 (2025.2) · 금융위원회, 「홍콩 H 지수 ELS 관련 은행 · 증권사 검사 결과 조치」 (2026.11.4) · 금감원 분쟁조정위원회 대표사례 (2024.5) · 금융위원회 위법계약해지권 안내 · 법제처 찾기쉬운 생활법령정보 · FCA FG22/5 · SEC Regulation Best Interest · 일본증권업협회 (2023)